

Exp.Nº: 234863

Fecha: 28/07/2026

INFORME JURÍDICO, ELBA DEL TRÁNSITO GÓMEZ VALVERDE.

REGIÓN DEL MAULE, 28 del 07 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña ELBA DEL TRÁNSITO GÓMEZ VALVERDE, C.I. Nº 12.136.621-5.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en CAMINO A LA MONTAÑA, SECTOR LA ORILLA, Comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 599 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 523-174, con un Avalúo Fiscal Total de \$3.140.617.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$188.123.-

- Se acompaña Título Aparente de Escritura Pública de Compraventa, que no incluye inscripción conservatoria.
- El Título se ampara en forma parcial el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

- 4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que la solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CONTRATO DE COMPRAVENTA

La solicitante ampara su posesión en Escritura Pública de Compraventa, celebrada con fecha 05 de abril de 2013 en la Notaría Pública de don Jorge Gilltet Bebin, de la Comuna de Parral, anotada bajo el repertorio Nº699 del año 2013, donde la requirente adquiere de don José Hernán Gutiérrez Méndez la totalidad de los derechos de dominio que a ellos les corresponde sobre el retazo de la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca.

- b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, la solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 10 Años.

- c.- La posesión, la ejerce la solicitante por sí misma.

- d.- No existe en contra de la solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

- e.- La solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº2695/79.

- 5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u

oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades de la solicitante, siendo aplicable al caso particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L N° 2.695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el artículo 1°, 2°,4° y 10° del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Este Servicio de oficio obtiene el documento Consulta de Antecedentes del Bien Raíz, cuyo rol de Avalúo Fiscal es 523-174, de Parral, dando cuenta que no existe inscripción conservatoria a la fecha del presente informe.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Parral, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Se solicita que en la respectiva etapa técnica se verifique en terreno si la superficie del predio solicitado en regularización es coincidente con la existente en el inmueble ya individualizado;

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación del presunto dueño, don JOSÉ HERNÁN GUTIÉRREZ MÉNDEZ, C.I. 11.566.445-K, con domicilio en Cerro Los Castillo, S/N, Comuna de Parral.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4° inc.1° del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N°2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.